

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보(시정완료)

제 목 사무실 전세권 설정 보존 미흡

소 관 부 서 △지사

조 치 부 서 △지사

내 용

1. 업무 개요

지역사무소는 사무실 임차를 위해 임차목적물의 임차보증금, 사무실 전용 면적, 담보권 설정 여부 등을 종합적으로 검토하여 사무실 임차계약을 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「직제규정 시행규칙」 [별표 5]에 따르면 “사택 및 사무실(임대차 포함) 관리·운영에 관한 사항은 지역사무소의 업무로 분장되어 있다.

「부동산관리규정」 제24조 따르면 부동산을 임차할 때에는 임차보증금의 권리를 보존하기 위하여 1. 전세권 설정, 2. 근저당권 설정, 3. 이행(지급)보증보험 증권의 방법 중 하나의 방법으로 보존하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, △지사 사무실(○○회관) 임차 계약 현황을 확인한 결과, 임차보증금의 권리를 보전하기 위한 전세권 설정 등의 조치가 이루어지지 않은 사실을 확인하였다.

[표] △지사 사무실 임대차 계약 현황

구분	계약기간	임대인	임차보증금(원)	보증금 권리보전 조치 여부	비고
최초 계약	2016.7.1.~2019.6.30.(3년)	(사)○●협회	○○○○	미조치	공단 출범 이전 계약 (2016.6.10. 체결)
1차 변경	2019.7.1.~2022.6.30.(3년)	(사)○●협회 대리인 (주)○○○	○○○○	미조치	보증금 추가
2차 변경	2022.7.1.~2025.6.30.(3년)		○○○○	미조치	기간 외 변동없음
3차 변경	2025.7.1.~2028.6.30.(3년)		○○○○	정기예금 질권설정	질권금액: ○○○○원 만기일: 2028.6.30.

자료: 내부 문서 정보 재가공

△지사는 사무실 임대차 계약 시 전세권 설정 등 채권보전 조치를 이행하지 않아, 향후 건물주의 파산 또는 부동산 경매 시 우선변제권을 확보하지 못해 보증금 회수가 불가능한 상황이 발생할 우려가 있으므로, 채권보전 조치를 신속히 이행할 필요가 있다.

관계부서 의견 △지사는 과거 공단 출범 이전 체결한 임대차 계약 당시 채권보전 조치를 이행하지 않았으며, 이후 3년 주기의 계약 변경 시에도 해당 조치를 누락하였다고 하였다. 이에 따라, 금년 2025년 6월 재계약 시에는 임대인의 정기예금에 질권을 설정하는 방식으로 채권을 보전하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① △지사는 사무실 등 부동산 임대차 계약 시 보증금 회수의 법적 안전장치를 철저히 준수하시기 바라며, [주의(부서)]
- ② 2025년 6월 임대차 계약 시 해당 임대인의 정기예금의 질권설정으로 채권을 보전하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위해 그 내용을 통

보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]